



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 325/12  
מס' בקשה: 68/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

המבקשת: מעין בר  
הנתבעת 2 ע"י ב"כ עוה"ד אביחי ברטנובסקי  
מרחוב פרופ' שור 7 תל אביב

**נ ג ד**

המשיבה 1: נציגות הבית המשותף רחוב לואי מרשל 5-7 תל אביב  
התובעת ע"י ב"כ עוה"ד אופיר מילר  
מרחוב בלוח 2 תל אביב

המשיב 2: חנניה אוסטון  
הנתבע 1 ע"י ב"כ עוה"ד אשר נחתומי  
מרחוב המסגר 55 תל אביב

**ה ח ל ט ה**

בפני בקשה להעברת התובענה לבית המשפט המחוזי נוכח הגשתה בפני פורום לא נאות.

המבקשת טוענת כי היא עושה שימוש באכסדרה על פי היתר מאת הרשות המקומית אשר ניתן בהתאם לחקיקת עזר עירונית. לטענתה, שניים טוענים לזכויות באותה אכסדרה – הרשות המקומית מחד ונציגות הבית מאידך. לפיכך, הרשות המקומית הינה צד נדרש בהליך ואותה לא ניתן לצרף לדיון בפני המפקח. משכך, יש להעביר את הדיון בתובענה לבית המשפט המחוזי.

בדיון מיום 15.07.12 השיבה המשיבה 1 לבקשה האמורה וטענה כי המדובר בתובענה שעניינה בזכויות שימוש ברכוש המשותף ולא בקביעת בעלות ולפיכך המדובר בסמכות טבועה של המפקח לדון בתובענה.

עוד בטרם עלה בידי ליתן החלטתי בבקשה דנן (לאור בקשת הצדדים בדיון מיום 15.07.12) הוגשה בפני בקשה נוספת מטעם המבקשת לדחיית התובענה על הסף ולחילופין למחיקתה.

בבקשתה טוענת המבקשת כי היות ומתעוררת מחלוקת בנוגע לקביעת גבולות הרכוש המשותף, הרי שבהתאם להלכה הפסוקה הנציגות איננה יכולה להיות צד להליך שכזה.

אדון בבקשות לפי סדרן.

**בקשה להעברת התובענה**

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אין בידי להיעתר לבקשה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 325/12  
מס' בקשה: 68/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין  
תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.  
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוככרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.  
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שחמ נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

בהתאם להוראות הדין גדר הסמכות העניינית נקבע על פי העילה והסעדים המפורטים בכתב התביעה.

עילת התביעה מבוססת במקרה דנן על שניים - המשיבה 1 טוענת כי המבקשת מפרה את הוראות התקנון החל על הבית עת ביצעה עבודות הפוגעות ברכוש המשותף (סעיף 25 לכתב התביעה). כמו כן נטען כי המבקשת ביצעה עוולה של הסגת גבול ברכוש המשותף (סעיף 37 לכתב התביעה).

הסעדים המבוקשים (סעיף 40 לכתב התביעה) עניינם בהשבת המצב לקדמותו לאור הטענות בדבר הפרת הוראות התקנון והסגת הגבול ברכוש המשותף.

לאור ניסוח כתב התביעה כאמור הרי שברור כי ההליך דנן מצוי בגדר סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין ומשכך אין מקום להעברת הדיון לכל ערכאה אחרת.

בהקשר זה, אומנם, לבית משפט סמכות מקבילה לדון בתובענה שעילתה הסגת גבול ברכוש המשותף. אולם, בכל הקשור לעילת התביעה שעניינה הפרת הוראות התקנון, הרי שבידי המפקח הסמכות הייחודית לדון בתובענה. מכל מקום, משבחרה המשיבה 1 את הערכאה המוסמכת שבפניה מעוניינת היא לברר את תביעתה, אין מקום להעברת התובענה לערכאה אחרת, אך בשל רצונה של המבקשת.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 325/12  
מס' בקשה: 68/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

ויוודגש, לאור העובדה כי התובענה מבוססת על עילת הסגת הגבול כאמור, הרי שממילא אין להיעתר לבקשה מאחר והסמכות העניינית לדון בתובענה שכזו, שעניינה חזקה ושימוש במקרקעין, ממילא איננה נתונה בידי בית המשפט המחוזי (ר' סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984).

ויוער, אומנם, המפקח (בדומה לבית משפט השלום) אינו מוסמך עניינית לדון בסוגיית בעלות במקרקעין (וזו ממילא לא התובענה שהוגשה בפני). אולם, המפקח מוסמך ואף מחויב לפסוק בגררא בשאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, ובתוך כך, שאלת הבעלות בשטח נשוא המחלוקת בהליך דנן (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה להעברת הדיון בתובענה לבית המשפט המחוזי.

הוצאות הבקשה יפסקו במסגרת התיק העיקרי.

### בקשה לסילוק על הסף

אין בידי לקבל הבקשה, אף בטרם קבלת תשובת המשיבים.

כאמור לעיל, עילת התביעה בהליך דנן הינה הסגת גבול ברכוש המשותף והפרת הוראות התקנון. עילה זו הינה במסגרת ד' אמות סמכותה של נציגות הבית בכל הקשור לניהולו של הרכוש המשותף וברי כי הנציגות יכולה להיות צד להליך שכזה ובודאי שלנהלו (ר' עש"א 11-01-36094 הופמן נ' נציגות הבית המשותף רחוב ארלוזורוב 188 ת"א (טרם פורסם)). אומנם, במסגרת בירור התובענה אזקק כאמור גם להכרעה אגבית בשאלה בדבר מעמדה הקנייני של הקולונדה. אולם, אין בכך להפוך את התובענה דנן לכזו שעניינה בקביעת גבולות הרכוש המשותף (תובענה שממילא איננה מוסמך עניינית לדון בה).

### פרוצדורה להמשך

הנתבעים יגישו כתב הגנה עד ליום 02.09.12.

דיון בתובענה נקבע ליום 20.09.12 בשעה 10:00.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתנה בלשכתי היום י' אב תשע"ב, 29 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב